الزوجين فى حقهما الا لشاهدين بما يمنع صحته فان أقر الزوج به فسخ وعليه المهر ان دخل والا فنصفه أو الزوجة بخلل فى ولى أو شاهد حلف وسن اشهاد على رضا من يعتبر رضاها *(فصل)* لا تعقد امرأة نكاحا ويقبل اقرار مكلفة به لمصدقها ويجبر به ولاب تزويج بكر بلا اذن بشرطه وسن له استئذانها مكلفة وسكوتها بعده اذن ولا يزوج ولى ثيبا بوطء فى قبلها ولا غير أب بكرا الا باذنهما بالغتين وأحق الاولياء أب فأبوه فسائر العصبة الجمع على ارتبهم كارثهم فالسلطان ولا يزوج ابن بنوة ويزوج عتيقة امرأة حية من يزوجها وان لم ترض فاذا ماتت زوج من له الولاء ويزوج السلطان اذا غاب الاقرب مرحلتين أو أحرم أو عضل مكلفة دعت الى كفء ولو عينت كفؤا فالاصح بتعيين آخر *(فصل)* يمنع الولاية رق وصبا وجنون وفسق غير الامام وحجر سفه واختلال نظر واختلاف دين وبنقلها كل لا بعدلا على واغماء بل ينتظر زواله ولا احرام ولا يعقد وكيل محرم ولو حلالا ولجبر توكيل بتزويج موليته وان لم تأذن ولم يعين زوج وعلى الوكيل احتياط كغيره ان لم تنهه وأذنت فى تزويج وعين من عينته وليقل وكيل ولى زوجتك بنت فلان وولى لوكيل زوج زوجت بنتى فلانا فيقول قبلت نكاحه له وعلى أب تزويج ذى جنون مطبق بكبر لحاجة وولى اجابة من سألته تزويجا واذا اجتمع أولياء فى درجة وأذنت لكل سن أفقههم فأورعهم فأسنهم برضاهم فان تشاحوا واتحد خاطب أقرع فلو زوج مفضول صح أو أحدهم زيدا وآخر عمرا وعرف سابق ولم ينس فهو الصحيح أو نسى وجب توقف حتى يتبين والا بطلا فلو ادعى كل علمها بسبق نكاحه سمعت فان أنكرت حلفت أو أقرت لاحدهما ثبت نكاحه وللآخر تحليفها ولجد تولى طرفى تزويج بنت ابنه ابن ابنه الآخر ولا يزوج نحو ابن عم نفسه ولو بوكالة فيزوج مساويه فقاض وقاضيا قاض آخر *(فصل)* زوجها غير كفء برضاها ولى منفرد أو أقرب أو بعض مستوين رضى باقوهم صح لا حاكم وخصال الكفاءة سلامة من عيب نكاح وحرية فمن مسه أو أبا أقرب رق ليس كفء وجد أكل خنزير فى الاظهر وتجبر هى ومسلمة على غسل مانجس من أعضائها وتحرم متولدة من وثنى وكتابية وكذا عكسه فى الاظهر وان خالفت السامرة اليهود والصابؤن النصارى فى أصل دينهم حرمن والا فلا ولو تهود نصرانى أو عكسه لم يقر فى الاظهر فان كانت امرأته لم تحل لمسلم فان كانت منكوحته فكردة مسلمة ولا يقبل منه الا الاسلام وفى قول أو دينه الاول ولو توثن لم يقر وفيما يقبل القولان ولو تهود وثنى أو تنصر لم يقر ويتعين الاسلام كمسلم ارتد ولا تحل مرتدة لاحد ولو ارتد زوجان أو أحدهما قبل دخول تنجزت الفرقة أو بعده وقفت فان جمعهما الاسلام فى العدة دام النكاح والا فالفرقة من الردة ويحرم الوطء فى التوقف ولا حد

(باب نكاح المشرك) أسلم كتابى أو غيره وتحته كتابية دام نكاحه أو وثنية أو مجوسية فتخلفت قبل دخول تنجزت الفرقة أو بعده وأسلمت فى العدة دام نكاحه والا فالفرقة من اسلامه ولو أسلمت وأصر فكعكسه ولو أسلما معا دام النكاح والمعية بآخر اللفظ وحيث أدمنا لا يضر مقارنة العقد لمفسد هو زائل عند الاسلام وكانت بحيث تحل له الآن وان بقى المفسد فلا نكاح فيقر على نكاح بلا ولى وشهود وفى عدة هى منقضية عند الاسلام ومؤقت ان اعتقدوه مؤبدا وكذا لو قارن الاسلام عدة شبهة على المذهب لا نكاح محرم ولو أسلم ثم أحرم ثم أسلمت وهو محرم أقر على المذهب ولو نكح حرة وأمة وأسلموا تعينت الحرة واندفعت الامة على المذهب ونكاح الكفار صحيح على الصحيح وقيل فاسد وقيل ان أسلم وقر رتبينا صحته والا فلا فعلى الصحيح لو طلق ثلاثا ثم أسلما لم تحل الا بمحلل ومن قررت فلها المسمى الصحيح وأما الفاسد كخمر فان قبضته قبل الاسلام فلا شئ لها والا فمهر مثل وان قبضت بعضه فلها قسط ما بقى من مهر مثل ومن اندفعت باسلام بعد دخول فلها المسمى الصحيح ان صح نكاحهم والا فمهر مثل أو قبله وصح فان كان الاندفاع باسلامها فلا شئ لها أو باسلامه فنصف مسمى ان كان صحيحا والا فنصف مهر مثل ولو ترافع الينا ذمى ومسلم وجب الحكم أو ذميان وجب فى الاظهر ونقرهم على ما نقر لو أسلموا ونبطل ما لا نقر *(فصل)* أسلم وتحته أكثر من أربع وأسلمن معه أو فى العدة أو كن كتابيات لزمه اختيار أربع ويندفع من زاد وان أسلم معه قبل دخول أو فى العدة أربع فقط تعين ولو أسلم وتحته أم وبنتها كتابيتان أو أسلمتا فان دخل بهما حرمتا أبدا أو لا بواحدة تعينت البنت وفى قول يتخير أو بالبنت تعينت أو بالام حرمتا أبدا وفى قول تبقى الام أو وتحته أمة أسلمت معه أو فى العدة أقر ان حلت له الامة وان تخلفت قبل دخول تنجزت الفرقة أو اماء وأسلمن معه أو فى العدة اختار أمة ان حلت له عند اجتماع اسلامه واسلامهن والا اندفعن أو حرة واماء وأسلمن معه أو فى العدة تعينت واندفعن وان أصرت فانقضت عدتها اختار أمة ولو أسلمت وعتقن ثم أسلمن فى العدة فكمعاثر فيختار أربعا والاختيار اخترتك أو قررت نكاحك أو أمسكتك أو ثبتك والطلاق اختيار لا الظهار والايلاء فى الاصح ولا يصح تعليق اختيار ولا فسخ ولو حصر الاختيار فى خمس اندفع من زاد وعليه التعيين ونفقتهن حتى يختار فان ترك الاختيار حبس فان مات قبله اعتدت حامل به وذات أشهر وغير مدخول بها بأربعة أشهر وعشر وذات اقراء بالاكثر من الاقراء وأربعة أشهر وعشر ويوقف نصيب زوجات حتى يصطلحن *(فصل)* أسلما معا استمرت النفقة ولو أسلم وأصرت حتى انقضت العدة فلا وان أسلمت فيها لم تستحق لمدة التخلف فى الجديد ولو أسلمت أولا فأسلم فى العدة أو أصر فلها نفقة العدة على الصحيح وان ارتدت فلا نفقة وان أسلمت فى العدة وان ارتد فلها نفقة العدة

(باب الخيار والاعفاف ونكاح العبد)